



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV
KLASA: UP/II-034-02/15-01/907
URBROJ: 354-01/16-9
Zagreb, 12. prosinca 2016.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u vijeću sastavljenom od članova: Gorana Matešića, predsjednika te Rožike Gužvanj i Karmele Dešković, članica, povodom žalbe žalitelja ZG-Projekt d.o.o., Zagreb, OIB: 55545787885, zastupan po punomoćniku Igoru Svilaru, odvjetniku iz Odvjetničkog ureda Svilar, Zagreb te žalitelja Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb, OIB: 49776278191, zastupan po punomoćniku Marijanu Vešligaju, odvjetniku iz Odvjetničkog društva Vešligaj i Sliepčević, j.t.d., Zagreb na odluku o odabiru te ispravak odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2016/S 002-0013568, predmet nabave: novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D12, dionica: Farkaševac-Bjelovar; cca 10,17 km, naručitelja Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, OIB: 55545787885, na temelju odredbi članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 18/13, 127/13), članka 138. i članka 164. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) donosi sljedeće

R J E Š E N J E

1. Odbija se žalba žalitelja ZG-Projekt d.o.o., Zagreb kao neosnovana.
2. Poništava se Odluku o odabiru Klasa: 011-01/2016-3/252, Urbroj: 345-820/349-2016-2 od 05. listopada 2016. godine te Ispravak odluke o odabiru Klasa: 011-01/2016-3/252, Urbroj: 345-820/349-2016-4 od 14. listopada 2014. godine u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2016/S 002-0013568, predmet nabave: novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D12, dionica: Farkaševac-Bjelovar; cca 10,17 km, naručitelja Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb.
3. Odbija se zahtjev žalitelja ZG-Projekt d.o.o., Zagreb za naknadu troškova žalbenog postupka kao neosnovan.
4. Nalaže se naručitelju Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb da u roku od 16 dana od dana javne objave ovog rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nadoknadi žalitelju Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb troškove žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.851,25 kuna.

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 20. lipnja 2016. godine poziv na nadmetanje i dokumentaciju za nadmetanje u

otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2016/S 002-0013568, predmet nabave: novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D12, dionica: Farkaševac-Bjelovar; cca 10,17 km. Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda, te će se bodovi dodjeljivati prema kriterijima: tehnički dio ponude u relativnom značaju od 70 bodova te financijski dio ponude u relativnom značaju od 30 bodova.

U predmetnom postupku je dostavljeno pet ponuda te je naručitelj dana 05. listopada 2016. godine proveo postupak pregleda i ocjene ponuda u kojem je dvije od pristiglih ponuda ocijenio valjanima te je dana 05. listopada 2016. godine donio Odluku o odabiru Klasa: 011-01/2016-3/252, Urbroj: 345-820/349-2016-2 kojom je kao najpovoljniju odabrao ponudu zajednice ponuditelja Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka, Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb i Trafficon d.o.o., Zagreb.

Dana 13. listopada 2016. godine naručitelj je donio Ispravak zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te nastavno na isti dana 14. listopada 2016. godine i Ispravak odluke o odabiru Klasa: 011-01/2016-3/252, Urbroj:345-820/349-2016-4 kojom odlukom o odabiru također kao najpovoljniju odabire ponudu zajednice ponuditelja Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka, Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb i Trafficon d.o.o., Zagreb.

Na Odluku o odabiru Klasa: 011-01/2016-3/252, Urbroj: 345-820/349-2016-2 od 05. listopada 2016. godine te Ispravak odluke o odabiru Klasa: 011-01/2016-3/252, Urbroj:345-820/349-2016-4 od 14. listopada 2016. godine žalbu je dana 21. listopada 2015. godine Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave izjavio te istodobno naručitelju predao, žalitelj ZG-Projekt d.o.o., Zagreb. Žalitelj je žalbu u smislu članka 159. Zakona o javnoj nabavi uredio podneskom zaprimljenim kod ovog državnog tijela dana 15. studenog 2016. godine.

Na Odluku o odabiru Klasa: 011-01/2016-3/252, Urbroj: 345-820/349-2016-2 od 05. listopada 2016. godine te Ispravak odluke o odabiru Klasa: 011-01/2016-3/252, Urbroj:345-820/349-2016-4 od 14. listopada 2016. godine žalbu je dana 21. listopada 2015. godine Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave izjavio te istodobno naručitelju predao, žalitelj Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb. Žalitelj je žalbu u smislu članka 159. Zakona o javnoj nabavi uredio podneskom zaprimljenim kod ovog državnog tijela dana 15. studenog 2016. godine.

Žalitelj ZG-Projekt d.o.o., Zagreb u žalbi osporava zakonitost postupanja naručitelja u postupku pregleda i ocjene ponuda, odnosno ocjenjivanje priloženih referenci u ponudi odabranog ponuditelja i shodno tome dodjelu bodova temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Žalitelj u žalbenom zahtjevu traži da ovo državno tijelo donese rješenje kojim se poništava odluka o odabiru kao i ispravak odluke o odabiru te također traži naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.070,00 kuna, i to 25.000,00 kuna na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, 70,00 kuna na ime upravne pristojbe.

Žalitelj Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb u žalbi osporava razloge odbijanja svoje ponude kao i valjanost odabrane i drugorangirane ponude ponuditelja ZG-Projekt d.o.o, Zagreb te u žalbenom zahtjevu traži da ovo državno tijelo donese rješenje kojim se poništava odluka o odabiru kao i ispravak odluke o odabiru te također traži naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.851, 25 kuna, i to 25.000,00 kuna na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, 70,00 kuna na ime upravne pristojbe, iznos od 625,00 kuna na ime troška sastava žalbe te iznos od 156,25 kuna s osnove pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost.

U odgovoru na žalbu naručitelj osporava žalbene navode, smatra žalbe neosnovanima te predlaže da se iste odbiju. Ističe da su i ponuda odabranog i drugorangiranog ponuditelja

ocjenjivane u skladu s dokumentacijom za nadmetanje te da su postupak pregleda i ocjene ponuda kao i ispravak odluke o odabiru utemeljeni na Zakonu o javnoj nabavi.

Pozvan da se očituje na žalbu odabrani ponuditelj ističe da je u predmetnom postupku naručitelj zakonito proveo postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda te je ponudu odabranog ponuditelja pravilno utvrdio valjanom i najpovoljnijom po kriteriju odabira. Predlaže žalbe odbiti kao neosnovane.

Tijekom postupka pred ovim državnim tijelom izvedeni su dokazi pregledom i analizom dostavljenog dokaznog materijala koji se sastoji od objave poziva na nadmetanje, dokumentacije za nadmetanje, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odluke o odabiru, ispravka zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, ispravka odluke o odabiru, ponude odabranog ponuditelja te ponuda žalitelja.

Žalba žalitelja ZG-Projekt d.o.o., Zagreb je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba žalitelja Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba žalitelja ZG-Projekt d.o.o., Zagreb je neosnovana.

Žalba žalitelja Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb je osnovana.

Žalitelj ZG-Projekt d.o.o., Zagreb u žalbi ističe da naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda nije valjano utvrdio činjenice te da ponuda odabrane zajednice ponuditelja nije sukladna zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje posebice u odnosu na priložene reference. Naime, ističe žalitelj, reference priložene za geodeta M.Zrakića nisu ovjerene od naručitelja već se na njima nalazi samo potpis određene osobe. Prema zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda za valjanost referenci bilo je potrebno da potvrde budu ovjerene od strane naručitelja što predmetne reference nisu. Također žalitelj navodi da je na referenci Darka Pavokovića dipl.ing. građ. tehničkog stručnjaka za glavne projekte objekta od 26.07.2016. ovjera naručitelja mutna i ne vidi se pečat odnosno isti se ne razaznaje tako da se ne može priznati da je referenca ovjerena. Kako iz zapisnika proizlazi da je za valjanost navedenih referenci potrebno da "potvrde trebaju biti ovjerene od strane naručitelja" navedene reference nisu valjane, ističe žalitelj.

U žalbenom postupku uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je naručitelj točkom 3. propisao uvjete i dokaze tehničke i stručne sposobnosti te je podtočkom 3.2 tražio popis tehničkih stručnjaka koji će biti uključeni u ugovor i čije će se reference vrednovati u tehničkom dijelu ponude te je tražio dokaze raspolaganja određenim brojem stručnjaka koji se zahtjeva za izvršenje usluga te tako između ostalog i 3 (tri) ovlaštena inženjera građevinarstva i 1 (jedan) ovlaštenog inženjera geodezije. Nadalje je u dokumentaciji za nadmetanje naručitelj odredio dokaze koji u ponudi moraju biti priloženi te je podtočkom 3.2.1 odredio da za ovlaštenog inženjera građevinarstva valja priložiti: važeće ovlaštenje/potvrdu o članstvu u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (dokaz o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera), potpisan životopis iz kojeg je vidljivo da ima minimalno 3 (tri) godine iskustva na poslovima projektiranja autocesta i/ili državnih cesta, izjavu, potpisanu od navedenog stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka javne nabave. Podtočkom 3.2.6. određeno je da za ovlaštenog inženjera geodezije treba priložiti: važeće ovlaštenje/potvrdu o članstvu u Hrvatskoj komori inženjera geodezije (dokaz o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera), potpisan životopis iz kojeg je vidljivo da ima minimalno tri (3) godina iskustva na poslovima izrade geodetskih podloga za

projektiranje cesta i/ ili izrade parcelacijskih elaborata za ceste, izjavu, potpisanu od navedenog stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka javne nabave.

Točkom 5. dokumentacije za nadmetanje određen je kriterij odabira ponude i to ekonomski najpovoljnija ponuda odnosno ponuda s najvećim izračunatim brojem ocjenskih bodova prema kriteriju: tehnički dio ponude i relativnom značaju od 70 bodova te kriteriju financijski dio ponude i relativnom značaju od 30 bodova.

Nadalje je u dokumentaciji za nadmetanje naručitelj odredio da će se u tehničkom dijelu ponude vrednovati osobne reference i to između ostalih i reference (c) projektanta objekta te reference (i) ovlaštenog geodeta pri tome određujući u dokumentaciji za nadmetanje da u tekstu Kriterija za ekonomski najpovoljniju ponudu i u predlošcima Obrazaca „Osobna referenca“ pod pojmom Naručitelj podrazumijeva se Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi kao i da uz točke od b) do i): za projekte/ ugovore koji su navedeni u osobnim referencama moraju se priložiti potvrde Naručitelja o uspješno izrađenom projektu. Potvrde Naručitelja o uspješno izrađenom projektu potrebno je dostaviti temeljem predloška obrasca „OSOBNA REFERENCA“ tehničkog stručnjaka odgovarajuće struke. U potvrdi mora biti jasno naveden popis vrsta izvršenog posla pojedinog tehničkog stručnjaka kao i ostali bitni podaci temeljem kojih se vrednuje tehnički dio ponude, a sve sukladno gore navedenoj razradi i pojašnjenju. Potvrde Naručitelja iz kojih nije jasno ispunjavaju li se propisani kriteriji temeljem kojih se vrednuje tehnički dio ponude neće biti bodovane.

Uvidom u zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kao i ispravak zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno je da je naručitelj, utvrđujući bodove u tehničkom dijelu ponude, u pregledu i bodovanju osobnih referenci u ponudi odabrane zajednice ponuditelja za osobne reference projektanta objekta u kojima je ocjenjivao osobne reference predloženog stručnjaka D. Pavokovića te za osobne reference ovlaštenog geodeta u kojima je ocjenjivao osobne reference predloženog stručnjaka M.Zrakića, u stupcu „Pojašnjenje“ naveo između ostalog: „Potvrde trebaju biti ovjerene od strane naručitelja (podrazumijeva se naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi)“.

Uvidom u ponudu odabrane zajednice ponuditelja utvrđeno je da su za predloženog stručnjaka ovlaštenog geodeta M.Zrakića priložene potvrde na predlošku obrasca „Osobna referenca“ izdane od naručitelja na kojima se nalazi potpis naručitelja, odnosno ovlaštene osobe izdavatelja predmetne potvrde. Također su za predloženog stručnjaka projektanta objekta D.Pavokovića priložene potvrde na predlošku obrasca „Osobna referenca“ s navodom imena i prezimena te potpisom naručitelja, odnosno ovlaštene osobe izdavatelja predmetne potvrde.

Uvidom u predložak obrasca „Osobna referenca“ utvrđeno je da je naručitelj osim sadržaja predmetnog obrasca, predvidio potpis na istom bez ovjere. Dokumentacijom za nadmetanje, kako je prethodno utvrđeno, naručitelj, kako točkom 3. kojom je propisao uvjete i dokaze tehničke i stručne sposobnosti tako ni točkom 5. kojom je odredio način utvrđivanja bodova po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude u okviru kojeg su se i bodovale predmetne reference, niti u predlošku obrasca „Osobna referenca“, nije odredio da priložene reference u ponudi, osim potpisa naručitelja, moraju biti ovjerene po naručitelju, izdavatelju predmetne potvrde, kako to u žalbenom navodu navodi žalitelj.

U smislu članka 87. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje dok u smislu članka 90. stavka 1. istog zakona nakon otvaranja ponuda javni naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.

S obzirom da je u ponudi odabrana zajednica ponuditelja priložila reference predloženih stručnjaka u skladu s predloškom obrasca „OSOBNA REFERENCA“ tehničkog stručnjaka odgovarajuće struke u kojem je jasno naveden popis vrsta izvršenog posla pojedinog tehničkog stručnjaka kako je i traženo dokumentacijom za nadmetanje, činjenica da je naručitelj u

zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda naveo da su potvrde/reference trebale biti ovjerene od strane naručitelja ne utječe na obvezatnost sadržaja dokumentacije za nadmetanje u dijelu u kojemu ista propisuje i određuje obvezni sadržaj i formu priloženih referenci u ponudi, slijedom čega, a s obzirom da je odabrana zajednica ponuditelja u ponudi priložila reference za predloženog projektanta objekta i ovlaštenog geodeta sadržaja i forme u skladu sa zahtjevom iz dokumentacije za nadmetanje, žalbeni navod je ocijenjen neosnovanim.

Nadalje žalitelj ZG-Projekt d.o.o., Zagreb navodi da izjava Geotehničkog laboratorija Geotehničkog fakulteta za ispitivanje tla kao obrazac 10 nije ovjerena od strane izdavatelja odnosno Geotehničkog fakulteta i stoga nije valjana.

Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je naručitelj točkom 3.4. tražio dokaze o akreditiranom laboratoriju: Laboratorij mora biti akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 te je kao dokaz o ispunjavanju navedenog uvjeta potrebno dostaviti: izvod iz registra akreditacija (HAA), izjavu laboratorija da je prema tipu Ispitni laboratorij, građevinarstvo“ i da je prema navedenoj normi osposobljen za ispitivanje tla i to prema predlošku Izjava na OBRASCU 10. Naručitelj će priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete.

Uvidom u ponudu odabrane zajednice ponuditelja utvrđeno je da je uz izvod iz registra akreditacija (HAA) za Geotehnički fakultet, Zavod za geotehniku, Geotehnički laboratorij za normu HRN EN ISO/IEC 17025:2007 priložena i Izjava laboratorija Geotehničkog laboratorija-Geotehničkog fakulteta prema tipu ispitni laboratorij, Građevinarstvo da je osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje tla i to na Obrascu 10 iz dokumentacije za nadmetanje kojim obrascem je tražen potpis odgovorne osobe laboratorija te predmetna izjava i sadrži traženi potpis, slijedom čega je žalbeni navod neosnovan.

Nadalje žalitelj ZG-Projekt d.o.o., Zagreb navodi da je potvrda komore inženjera strojarstva za Nevena Milohnića ing.stroj. nevažeća jer je izdana 02.07.2015. godine, a dokumentacijom za nadmetanje su tražene potvrde komore ne starije od 6 mjeseci te je shodno tome priložena potvrda starija od traženog dokumentacijom.

Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je naručitelj odredio da za ovlaštenog inženjera strojarstva treba priložiti: važeće ovlaštenje/potvrdu o članstvu u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva (dokaz o upisu u Imenik stranih ovlaštenih inženjera), odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji čiji je državljanin može obavljati poslove projektiranja i izjavu koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, kojom se gospodarski subjekt obvezuje u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, da će najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, dostaviti Potvrdu hrvatske strukovne Komore kojom se predloženom tehničkom stručnjaku odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaća svoje struke, a koju je ovlašten obavljati prema propisima države u kojoj ima državljanstvo, sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN broj 78/15) i Zakonu o gradnji (NN broj 153/13); potpisan životopis iz kojeg je vidljivo da ima minimalno tri (3) godine iskustva na poslovima projektiranja strojarstvih instalacija radi gradnje i/ili rekonstrukcije cesta; izjavu, potpisanu od navedenog stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka javne nabave.

Uvidom u ponudu odabrane zajednice ponuditelja utvrđeno je da je za predloženog stručnjaka ovlaštenog inženjera strojarstva Nevena Milohnića. projektanta instalacija plinovoda

priložena Potvrda Hrvatske komore inženjera strojarstva Klasa: 035-04/15-01/506, Urbroj: 503-351-15-1 od 02. srpnja 2015. godine.

S obzirom da je dokumentacijom za nadmetanje naručitelj tražio važeće ovlaštenje/potvrdu o članstvu u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva te pri tome, suprotno tvrdnji žalitelja, nije odredio starost traženog dokaza, te da je odabrana zajednica ponuditelja priložila dokaz, ovlaštenje, odnosno potvrdu za predloženog stručnjaka ovlaštenog inženjera strojarstva, žalbeni navod je ocijenjen neosnovanim.

Žalitelj ZG-Projekt d.o.o., Zagreb nadalje navodi kako smatra da su uvez ponude obvezni potpisati naprednim elektroničkim potpisom svi članovi zajednice ponuditelja dok je kod odabrane ponude uvez ponude potpisan samo od strane ovlaštene osobe člana zajednice ponuditelja Rijekaprojekt d.o.o..

Dokumentacijom za nadmetanje naručitelj je odredio da ponuditelji moraju kreirati Uvez ponude koji sadrži: popunjeni Ponudbeni list kreiran od strane Elektroničkog oglasnika, dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja, tražene dokaze sposobnosti, popunjeni troškovnik, popunjeni vremenski plan, ostale tražene dokumente sukladno dokumentaciji za nadmetanje, uvez ponude ovjeren naprednim elektroničkim potpisom odgovorne osobe ponuditelja. Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom potpisu (Narodne novine, broj 10/2002 i 80/2008, 30/2014) i pripadnih podzakonskih propisa, prije dostave elektroničke ponude, ponuditelj je obavezan istu potpisati uporabom naprednog elektroničkog potpisa koji u toj prilici ima istovjetnu pravnu snagu kao vlastoručni potpis ovlaštene osobe i otisak službenoga pečata na papiru zajedno.

Točkom 3. dokumentacije za nadmetanje koja se odnosi na zajednicu ponuditelja određeno je da ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati Izjavu zajednice ponuditelja koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: o članu zajednice ponuditelja za komunikaciju s javnim naručiteljem kao i ovlaštenje da potpiše ponudbeni list u ime zajednice ponuditelja, koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.

Odabrana zajednica ponuditelja priložila je u ponudi Izjavu zajednice ponuditelja potpisanu po ovlaštenim osobama svih članova zajednice ponuditelja, u kojoj je kao nositelj zajedničke ponude naveden član Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka. Nadalje je navedeno da zajednicu ponuditelja za komunikaciju s javnim naručiteljem kao i ovlaštenje da u ime zajednice potpiše uvez ponude i obrasce, zastupa odgovorna osoba nositelja zajedničke ponude Rene Lustig, dipl.ing.građ..

Uvidom u uvez ponude utvrđeno je da je isti potpisan naprednim elektroničkim potpisom Renea Lustiga dana 09. kolovoza 2016. godine.

S obzirom da ponuda odabrane zajednice ponuditelja sadrži dokumentacijom za nadmetanje traženu Izjavu članova zajednice ponuditelja kojom izjavom su članovi zajednice ponuditelja odredili nositelja zajedničke ponude kao i podatke o članu zajednice ponuditelja ovlaštenom da potpiše ponudbeni list u ime zajednice ponuditelja, odnosno ovlaštenu osobu ispred tog člana zajednice ponuditelja te da je uvez ponude i potpisan naprednim elektroničkim potpisom osobe u izjavi navedene kao ovlaštene za potpis uveza ponude, žalbeni navod je neosnovan.

Žalitelj Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb u žalbi navodi da je naručitelj u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda utvrdio da je žalitelj u ponudi dostavio troškovnik na izmijenjenom predlošku, što je suprotno odredbama dokumentacije za nadmetanje, poglavlju II. Podaci o predmetu nabave, točki 4., kojom je propisano da je ponuditelj obavezan u ponudi dostaviti troškovnik popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta, te da mora ispuniti cijenama sve stavke opisane u troškovniku usluga. Žalitelj ističe da je

ponudu popunio na izvornom troškovniku naručitelja objavljenom na stranici www.eojn.hr. koji troškovnik naručitelja sadrži retke br. 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 64, 66 i 86 koji su u izvornom predlošku naručitelja suženi tako da nisu vidljivi. Međutim, navodi nadalje žalitelj, ovi retci postaju vidljivi jednostavnom operacijom u programu Microsoft Excel te postanu vidljivi svi retci iz izvornog predloška naručitelja objavljenog na stranici www.eojn.hr. Osim toga, ističe nadalje, izvorni troškovnik naručitelja u programu Microsoft Excel može se otvoriti i u drugim programima, npr. u AutoCadu, čime on također promijeni izgled te više nije jednoznačan, nepromjenjiv i identičan. Žalitelju je programski uključena funkcija u računalu koja sva polja i ćelije formatira da budu vidljivi, tako da je otvaranjem ovog dokumenta naručitelja otvoren dokument u programu Microsoft Excel, u kojem su bili vidljivi svi retci, pa tako i retci br. 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 64, 66 i 86. Ovime izvorni predložak naručitelja nije mijenjan, nisu micane ali niti dodavane stavke troškovnika, niti redovi ili stupci, navodi žalitelj. Jedino su izvorno suženi retci prošireni te na taj način postali i vidljivi. Žalitelj zaključno dodaje da proširivanjem redaka izvornog predloška nije ispuštena dodana niti jedna stavka troškovnika u odnosu na izvorni predložak iz natječajne dokumentacije. Na ovaj način je jedino žalitelj popunio više stavaka izvornog predloška troškovnika nego bi to bilo da nije proširio retke troškovnika da ovi postanu vidljivi. Ovo proširenje je u stvari išlo na štetu ponude žalitelja, ističe, koja je time postala veća nego bi to bila bez da su uzete u obzir sve stavke troškovnika iz izvornog predloška troškovnika naručitelja.

U odgovoru na žalbu naručitelj ističe da je dokumentacijom za nadmetanje, poglavljem II. Podaci o predmetu nabave, točkom 4., određeno da Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta, a točkom 5. da Vremenski plan mora biti ispunjen na izvornom predlošku. Troškovnik usluga Tablica financijskih vrijednosti, i Vremenski plan izvršenja, izrađeni su na isti način, navodi naručitelj, u istom programu (Microsoft Excel), a stavke Troškovnika i Vremenskog plana su identične. Prilikom određivanja stavki troškovnika i vremenskog plana, nepotrebne stavke za predmetno nadmetanje su skrivene, ističe nadalje, korištenjem naredbe „Sakrij/Hide“ u programu Excel, te su troškovnik i vremenski plan, kao takvi zaključani. Žalitelj je trebao popuniti stavke troškovnika bez intervencija na predlošku bilo troškovnika (tablice financijskih usluga), bilo vremenskog plana, navodi naručitelj te ističe da je ponuditelje ograničio samo u smislu da i troškovnik i vremenski plan moraju biti popunjeni na izvornim predlošcima. Navodi da je žalitelj u ponudi dostavio troškovnik- tablicu financijskih vrijednosti s popunjenim redovima koji su nevidljivi, te vremenski plan u kojem nije popunio redove koji su nevidljivi, a oba dokumenta su u dokumentaciji za nadmetanje sačinjena od identičnih stavki. Iz navedenog proizlazi da je žalitelj vršio intervenciju u tablici financijskih vrijednosti, ističe naručitelj, dok istu intervenciju nije napravio na tablici Vremenskog plana te je očigledno da se radi o propustu žalitelja. Žalitelj je tako dostavio ponudu u kojoj troškovnik tablica financijskih vrijednosti, nije u skladu niti s projektnim zadatkom (sadržaj i tekstualni dio), niti s vremenskim planom, ističe naručitelj. Naime, u natječajnoj dokumentaciji Tablica financijskih vrijednosti i Vremenski plan izvršenja usklađeni su i sa Sadržajem projektnog zadatka. Stavke troškovnika i vremenskog plana identične su vrstama usluga navedenih u Sadržaju projektnog zadatka, odnosno, u sadržaju su sa „DA“ označene vrste usluge koje su predmet projektnog zadatka, a sa „NE“ one koje nisu te naručitelj ističe da je uskladio dokumentaciju u projektnom zadatku i to: vrstom usluge (npr. A, B, C, itd.), točkom (npr. 1,2,3, itd.), podtočkom, u sva tri dokumenta: troškovnik, vremenski plan i sadržaj.

Uvidom u zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 05. listopada 2016. godine, Odluku o odabiru od 05. listopada 2016. godine, Ispravak zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 13. listopada 2016. godine kao i Ispravak odluke o odabiru od 14. listopada 2016. godine utvrđeno je da je naručitelj odbio ponudu ponuditelja Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb stoga što je ponuditelj

dostavio troškovnik na izmijenjenom predlošku što je suprotno odredbama dokumentacije za nadmetanje.

Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje poglavlje II. Podaci o predmetu nabave, utvrđeno je da je točkom 4. određeno: „Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Ponuditelj mora ispuniti cijenama sve stavke opisane u troškovniku usluga...“

Uvidom u ponudu žalitelja utvrđeno je da je isti priložio popunjeni Troškovnik geotehničkih istražnih radova, popunjeni obrazac Financijske vrijednosti ponuđenih usluga kao i Vremenski plan izvršenja.

Uvidom u priložene obrasce utvrđeno je da u odnosu na obrasce koje je naručitelj objavio na službenim stranicama portala javne nabave Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina popunjeni obrazac u ponudi žalitelja sadrži, uz stavke navedene u objavljenom obrascu, dodatne podstavke.

Između stranaka nije sporno da su navedene podstavke koje je dodatno popunjavao žalitelj sadržane obrascem troškovnika. Naime, naručitelj navodi u odgovoru na žalbu da je prilikom kreiranja troškovnika i vremenskog plana nepotrebne stavke za predmetno nadmetanje sakrio korištenjem naredbe „Sakrij/Hide“.

Sporno je između stranaka da li je ponuditelj, žalitelj u ovom žalbenom postupku, činjenicom da je ispunjavao „sakrivene“ stavke troškovnika izmijenio, ispravljao ili prepisivao izvorni tekst troškovnika što u smislu točke II.4 dokumentacije za nadmetanje nije bilo dopušteno.

Člankom 78. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi određeno je da dokumentacija za nadmetanje mora biti jasna, razumljiva i nedvojbeno te izrađena na način da omogućiti podnošenje usporedivih ponuda.

Iako u odgovoru na žalbu naručitelj ističe da je *zaključao* stavke troškovnika koje mu u predmetnom nadmetanju nisu bile potrebne te da je na taj način postigao usklađenost obrazaca troškovnika, vremenskog plana i projektnog zadatka, činjenica je, što ne osporava ni naručitelj, da je postojala mogućnost da se predmetne, po naručitelju nedovoljno „zaključane“ stavke, otvore, a time i stvori mogućnost ponuditeljima da popunjavaju po naručitelju „nepotrebne“ stavke što u trenutku popunjavanja troškovnika ponuditeljima zapravo nije bilo poznato s obzirom naručitelj ni jednom dodatnom odredbom dokumentacije za nadmetanje uz odredbu iz točke II.4 nije naveo i odredio da su troškovnik-tablica financijskih vrijednosti i Vremenski plan izvršenja usklađeni sa Sadržajem projektnog zadatka, te da su ponuditelji na taj način i obvezni popuniti obrasce troškovnika-financijskog plana i vremenskog plana, a što navodi u odgovoru na žalbu.

Nadalje, točka II. 4 dokumentacije za nadmetanje određuje da troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. U odbijanju ponude žalitelja naručitelj se poziva na citiranu odredbu dokumentacije za nadmetanje iako, kako proizlazi iz činjeničnog stanja, koje nije sporno između stranaka, žalitelj nije *mijenjao, ispravljao i prepisivao izvorni tekst troškovnika* već je ispunio stavke troškovnika koje naručitelju nisu bile potrebne, iako su navedene u obrascu troškovnika.

U žalbenom postupku je stoga nedvojbeno utvrđeno da, iako je naručitelj imao namjeru da ponuditelji ne popunjavaju sve stavke objavljenog obrasca troškovnika-tablica financijskih vrijednosti isti nije u potpunosti onemogućio popunjavanje nepotrebnih stavki troškovnika.

Činjenica da je žalitelj predmetne, po naručitelju nepotrebne stavke troškovnika, ispunio ne predstavlja intervenciju na izvornom predlošku troškovnika, tablice financijskih vrijednosti s obzirom su navedene stavke postojale u izvornoj verziji troškovnika, tablice financijskih vrijednosti te je žalitelj i popunjavao izvorni predložak kojeg nije mijenjao, ispravljao ili prepisivao izvorni tekst troškovnika, a kako je to naveo u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda naručitelj pozivom na točku II.4 dokumentacije za nadmetanje.

Naručitelj je obavezan ponude pregledavati u skladu sa zahtjevima i uvjetima navedenima u dokumentaciji za nadmetanje (članak 90. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi), s obzirom da naručitelj u ocjeni ponude žalitelja nije postupao u smislu članak 90. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno ocjenjivao u ponudi priložen troškovnik u smislu sadržaja točke II.4 dokumentacije za nadmetanje žalbeni navod je ocijenjen osnovanim.

Nadalje žalitelj Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb navodi da odabrana ponuda zajednice ponuditelja Rijekaprojekt d.o.o. nije sukladna Zakonu o javnoj nabavi, naime žalitelj ističe da je odabrani ponuditelj dostavio potvrdu Porezne uprave za Rijekaprojekt d.o.o. izdanu u svrhu „izrade ponude za projektiranje“, te predmetna potvrda nije izdana za sudjelovanje u javnom nadmetanju, tako da se za tu svrhu nije niti mogla koristiti. Također žalitelj navodi da je odabrani ponuditelj dostavio potvrdu Porezne uprave za Matulji projekt d.o.o., izdanu u svrhu „javnog natječaja“. Predmetna potvrda nije izdana za sudjelovanje u javnom nadmetanju, te se također po žalitelju za tu svrhu nije niti mogla koristiti.

Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je naručitelj točkom 1.2., određujući obvezne razloge isključenja ponuditelja odredio da će isključiti ponuditelja sukladno odredbama članka 57. stavka 2. Direktive 2014/24/EU: ako javni naručitelj dozna da gospodarski subjekt ne poštuje svoje obveze koje se odnose na plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje i ako je to utvrđeno obvezujućom sudskom ili upravnom odlukom u skladu s pravnim odredbama države u kojoj ima sjedište ili s državom članicom javnog naručitelja. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove podtočke, gospodarski subjekt dostavlja potvrdu koju izdaje nadležno tijelo u dotičnoj državi članici ili zemlji. Ako dotična država članica ili zemlja ne izdaje takve dokumente ili potvrde, ili ako oni ne obuhvaćaju sve slučajeve navedene u ovoj podtočki, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom, ili u državi članici ili zemlji u kojoj nema odredbi koje se tiču izjava pod prisegom, svečanom izjavom od strane dotične osobe ispred nadležne sudske ili upravne vlasti, bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi članici ili zemlji podrijetla ili u državi članici ili zemlji poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Člankom 67. stavkom 1. točkom 2. Zakona o javnoj nabavi određeno je da je naručitelj obavezan isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave: ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. članka 67. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja: 1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili 2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili 3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. istog stavka.

Uvidom u ponudu odabrane zajednice ponuditelja utvrđeno je da je priložena Potvrda Ministarstva financija-Porezne uprave, Područni ured Istra, Ispostava Rijeka od dana 10. srpnja 2016. godine kojom se potvrđuje da porezni obveznik Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službeno evidenciju vodi Porezna uprava. Također je i za podizvoditelja Matulji projekt d.o.o., Matulji u Potvrdi Ministarstva financija-Porezne uprave, Područni ured Istra, Ispostava Rijeka od dana 25. srpnja 2016. godine potvrđeno da navedeni

gospodarski subjekt nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

U smislu Zakona o javnoj nabavi članak 67. stavka 1. točke 2. kao i objavljene dokumentacije za nadmetanje za valjanost i traženu dokaznu snagu potvrde porezne uprave nije određena obveza da u sadržaju iste bude navedeno da se ista daje u svrhu provođenja odnosno sudjelovanja u predmetnom postupku javne nabave. Potvrda porezne uprave izdaje se u svrhu dokazivanja da ne postoji duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava te na dokaznu snagu iste ne utječe svrha za koju će navedena potvrda biti predana.

S obzirom da potvrde porezne uprave za Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka te Matulji promet d.o.o., Matulji potvrđuju nepostojanje razloga temeljem kojih bi ponuda ponuditelja trebala biti isključena u postupku javne nabave žalbeni navod je ocijenjen neosnovanim.

Nadalje žalitelj Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb navodi da je izvršio uvidu u ponude te tom prilikom utvrdio da ponuda ponuditelja ZG-Projekt d.o.o. ne sadrži ponudu geotehničkih istražnih radova i projekata. Osim svega žalitelj ističe da utvrđivanje činjenice postojanja troškovnika geotehničkih istražnih radova i projekata kod ponuditelja, nije moguće ispravljati institutom ispravka odluke o odabiru. Naime, člankom 96. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni naručitelj odlukom može ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci o odabiru koju je donio. Temeljem navedene odredbe naručitelj ne može ispravljati odnosno mijenjati odluku kojom se odbija ili ne odbija neka od ponuda, ističe žalitelj. Ovdje se ne radi o očitj netočnosti u smislu članka 96. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi, navodi nadalje, nego se ovdje radi o pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju. Naručitelja veže rok mirovanja iz članka 99. Zakona o javnoj nabavi za vrijeme kojeg naručitelj nema ovlasti mijenjati svoju odluku, navodi žalitelj.

U odgovoru na žalbu naručitelj navodi da je prilikom pregleda i ocjene ponuda, omaškom previdio dostavljeni troškovnik geotehničkih istražnih radova u ponudi ponuditelja ZG-Projekt d.o.o., Zagreb te ocijenio da ponuda navedenog ponuditelja ne sadrži troškovnik geotehničkih istražnih radova, što je netočno i pogrešno. Navedena pogreška i netočnost nepobitno su utvrđeni, ističe naručitelj, te je javni naručitelj primijenio članak 96. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi i ispravio očitu pogrešku i netočnost, odnosno ponudu ponuditelja ZG-Projekt d.o.o., Zagreb, pregledao i ocijenio, o čemu je sastavio Ispravak zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, kao i Ispravak odluke o odabiru. Ispravak zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, kao i Ispravak odluke o odabiru, s obrazloženjem, javni naručitelj je odmah i bez odgode dostavio svim ponuditeljima, navodi nadalje. Naručitelj napominje da ispravkom nije promijenio svoju odluku o odabiru u smislu odabranog ponuditelja jer i dalje je odabrani ponuditelj zajednica ponuditelja Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka, Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb te Trafficon d.o.o., Zagreb, već je samo ispravio pogrešku koju je učinio.

U žalbenom postupku uvidom u ponudu ponuditelja Zg-Projekt d.o.o., Zagreb utvrđeno je da je isti u sklopu .pdf dokumenta nazvanog Tehnička sposobnost na stranici 174/236 dokumenta priložio Troškovnik geotehničkih istražnih radova za Novelaciju projektne dokumentacije državne ceste D12 dionica Farkaševac-Bjelovar te je u tom dijelu žalbeni navod neosnovan.

U odnosu na drugi dio žalbenog navoda valja istaći da je uvidom u dokumentaciju postupka utvrđeno da je naručitelj dana 05. listopada 2016. godine proveo postupak pregleda i ocjene ponuda u kojem je dvije od pristiglih ponuda i to ponudu odabrane zajednice ponuditelja i ponudu ponuditelja Davis Langdon d.o.o., Zagreb ocijenio valjanima, dok je odbio ponude ponuditelja ZG-Projekt d.o.o., Zagreb jer nije dostavio troškovnik geotehničkih istražnih radova te ponudu ponuditelja Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb jer je dostavio troškovnik na izmijenjenom predlošku, odbijena je također ponuda zajednice ponuditelja Projektni biro P45 d.o.o., Zagreb i

institut IGH d.d., Zagreb. Dana 05. listopada 2016. godine naručitelj je donio Odluku o odabiru Klasa: 011-01/2016-3/252, Urbroj: 345-820/349-2016-2 te je kao najpovoljniju odabrao ponudu zajednice ponuditelja Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka, Projektni zavod d.d., Zagreb i Trafficon d.o.o., Zagreb. Predmetnu odluku o odabiru naručitelj je dana 11. listopada 2016. godine dostavio ponuditeljima u postupku.

Dana 13. listopada 2016. godine naručitelj je donio Ispravak zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te nastavno na isti dana 14. listopada 2016. godine i Ispravak odluke o odabiru Klasa: 011-01/2016-3/252, Urbroj: 345-820/349-2016-4 kojom odlukom o odabiru također kao najpovoljniju odabire ponudu zajednice ponuditelja Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka, Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb i Trafficon d.o.o., Zagreb navodeći da ispravlja očite netočnosti koje su nastale u prethodnom postupku pregleda i ocjene ponuda. Naručitelj navodi da je u prethodnom postupku ponuda ponuditelja ZG-Projekt d.o.o., Zagreb odbijena iz razloga jer nije dostavljen troškovnik geotehničkih istražnih radova i projekata međutim s obzirom da je prilikom uvida u ponude od strane ponuditelja nedvojbeno utvrđeno da se troškovnik geotehničkih istražnih radova nalazi u ponudi, ispravlja zapisnik na način da se ponuda ponuditelja ZG-Projekt d.o.o., Zagreb ne odbija, a shodno tome ispravlja se i odluka o odabiru, ispravkom koje se i nadalje kao najpovoljnija odabire ponuda zajednice ponuditelja Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka, Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb i Trafficon d.o.o., Zagreb. Predmetnim ispravkom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda kao i odluke o odabiru i nadalje se odbija ponuda ponuditelja Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb jer je dostavio troškovnik na izmijenjenom predlošku, te je odbijena i ponuda zajednice ponuditelja Projektni biro P45 d.o.o., Zagreb i institut IGH d.d., Zagreb.

Dakle, u žalbenom postupku je utvrđeno da je naručitelj u roku mirovanja nakon Odluke o odabiru od 05. listopada 2016. godine, dana 14. listopada 2016. godine donio Ispravak odluke o odabiru te je točkom VII. Ispravka odluke o odabiru izmijenio točku VI. Odluke o odabiru od 05. listopada 2016. godine u kojoj su navedene ponude koje se odbijaju u predmetnom postupku javne nabave. Ponuda ponuditelja ZG-Projekt d.o.o., Zagreb po ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda nije navedena kao ponuda koja se odbija u predmetnom postupku javne nabave.

Člankom 96. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni naručitelj može odlukom ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci o odabiru koju je donio. Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak odluka o odabiru koja se ispravlja. Članak 98. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi propisuje da je javni naručitelj obvezan primijeniti rok mirovanja koji iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti odnosno deset dana kod nabave male vrijednosti od dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana dostave odluke o odabiru. Članak 99. stavak 1. Zakona navodi da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja, dok prema stavku 2. tog članka izvršnošću odluke o odabiru nastaje ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum.

Ovo tijelo ističe da iz prethodno navedenih odredbi Zakona o javnoj nabavi proizlazi da naručitelj za vrijeme roka mirovanja nema ovlasti mijenjati donesenu odluku o odabiru, naime, odredbom članka 96. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi ne može se ispravljeti odluka o odabiru na način da se ispravlja propusti naručitelja učinjeni u postupku pregleda i ocjene ponuda, odnosno pogrešno utvrđeno činjenično stanje te na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja donijeta ocjena o valjanosti, odnosno nevaljanosti ponude ponuditelja, već se u smislu članka 96. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi mogu odlukom ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci o odabiru koja je donijeta. Pogrešno utvrđeno činjenično stanje u pogledu valjanosti/nevaljanosti ponude ponuditelja ne može se smatrati očitom netočnosti u smislu članka 96. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, te je slijedom svega naprijed navedenog, žalbeni navod ocijenjen osnovanim.

Postupajući po službenoj dužnosti temeljem članka 144. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede zakona opisane u članku 144. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, ovo tijelo nije utvrdilo bitne povrede koje su propisane navedenom odredbom.

Iako je u žalbenom postupku utvrđeno da su žalbeni navodi u odnosu na odabranu ponudu neosnovani, uvažavajući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude u postupku odabira ponuda i utvrđenje ovog državnog tijela da je žalbeni navod u odnosu na razlog odbijanja ponude ponuditelja Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb osnovan, poništava se Odluka odabiru Klasa: 011-01/2016-3/252, Urbroj: 345-820/349-2016-2 od 05. listopada 2016. godine. Također se poništava i Ispravak odluke o odabiru Klasa: 011-01/2016-3/252, Urbroj: 345-820/349-2016-4 od 14. listopada 2016. godine s obzirom je naručitelj neosnovano na Zakonu o javnoj nabavi primijenio institut ispravke pogreške u odluci o odabiru u smislu članka 96. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi te je slijedom svega prethodno iznesenog na temelju odredbe članka 164. stavak 1. točka 4. Zakona o javnoj nabavi, ovo državno tijelo odlučilo kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

Žalitelj ZG-Projekt d.o.o., Zagreb je u žalbi postavio zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.070,00 kuna, i to 25.000,00 kuna na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka i 70,00 kuna na ime upravne pristojbe.

Sukladno odredbi članka 170. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi, u slučaju odbijanja žalbe, žalitelj nema pravo na naknadu troškova žalbenog postupka, stoga je odlučeno kao u točki 3. izreke ovog rješenja.

Žalitelj Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb je u žalbi postavio zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.851,25 kuna, i to 25.000,00 kuna na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, 70,00 kuna na ime upravne pristojbe, iznos od 625,00 kuna na ime troška sastava žalbe te iznos od 156,25 kuna s osnove pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost.

Budući da je žalba žalitelja Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb ocijenjena kao osnovana, sukladno odredbi članka 170. stavka 3. i 6. Zakona o javnoj nabavi usvaja se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.851,25 kuna, stoga je odlučeno kao u točki 4. izreke ovog rješenja.

Slijedom prethodno navedenog odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave ovog rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.



Stranke žalbenog postupka:

1. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3,
2. ZG-Projekt d.o.o., Zagreb, I. Đorđića 24
3. Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb, Zrinjevac 17
4. Zajednica ponuditelja
Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka, M.Albaharija 10a
Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb
Prilaz baruna Filipovića 21
Trafficon d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50